

1046372-65.2021.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: JAIME HENRIQUES DA COSTA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes Comprovação da apreensão do veículo Cobranças posteriores à apreensão indevidas Danos morais indevidos Sentença mantida Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015).

A ré nada trouxe aos autos para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara da Fazenda Pública

Rua dos Crisântemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1046372-65.2021.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1046372-65.2021.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Francisco da Costa Barros

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Prioridade Idoso

CONCLUSÃO

Em 09/05/2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, Dr. JAIME HENRIQUES DA COSTA. Eu, APRDB, subscrevi.

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Sustenta o autor ser o proprietário do veículo Fiat Palio, Placa ELC 2803, Cor Prata, Ano 2009/2010, Renavam 00148428878, CHASSI 9BD17106LA543643, adquirido em 2013 na Agência "Virtude Veículos". Aduz, no entanto, que em maio de 2019, ao tentar vender o veículo, descobriu ter sido vítima de estelionato no momento da aquisição do bem, pois se tratava de um veículo com CHASSI adulterado. Assim, em 17/05/2019 fora confeccionado o Boletim de Ocorrência nº 3305/2019, momento em que o veículo fora apreendido, porém, os lançamentos dos débitos de IPVA continuam sendo lançados em seu nome. Assim, pleiteia a inexigibilidade do IPVA do exercício de 2020 e que a ré se abstenha de cobrar este e futuros débitos incidentes sobre esse automóvel.

Inicialmente, decreto a revelia da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. No entanto, malgrado a revelia da requerida, é certo que não correm os seus efeitos em face da Fazenda Pública, nos termos do artigo 345, II, do CPC e o entendimento consolidado do STJ, razão pela qual impõe-se ao magistrado a análise do mérito. No mérito, o pedido é procedente.

O artigo 1º da Lei Estadual nº 6.606/89 dispõe que considera-se o fato gerador para fins de incidência do IPVA apenas a propriedade do veículo. Vejamos:

Artigo 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie".

Dispõe a Legislação Tributária do Estado de São Paulo sobre o fato, no artigo 11 da Lei 6.606/89:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício."

No caso em tela, a parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que não se encontrava na posse da motocicleta a partir de 17/05/2019, data de sua apreensão (fls. 25).

De mais a mais, de acordo com o laudo pericial de fls. 28/35, o chassi está adulterado e as numerações primitivas do chassi, do motor e da carroceria não foram passíveis de identificação.

Dessa forma, considerando que após a apreensão do veículo ocorreu a descaracterização da posse, é inexigível qualquer débito incidente sobre ele desde então.

Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Cível - Apelação Cível - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - Veículo apreendido em 2014 - Débitos relativos a IPVA - Sentença de procedência - Recurso da Fazenda - Desprovisionamento de rigor. 1. Incontestável a descaracterização da posse do veículo após a apreensão, sendo inexigível qualquer débito incidente sobre ele a partir de então dada a descaracterização do seu domínio ou de sua posse - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 40.846/96 - Precedentes. 2. Honorários advocatícios majorados em desfavor da FESP. Sentença mantida - Apelação desprovida (TJSP; Apelação Cível 1014821-03.2018.8.26.0344; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário. Cobrança de débito e protesto de títulos em nome da autora, proveniente de IPVAs não pagos, relativos aos anos de 2015 a 2017. Veículo apreendido em 2014. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Dispensa do pagamento do IPVA nas hipóteses em que não é possível o exercício da propriedade do veículo, em virtude da descaracterização do seu domínio ou de sua posse, conforme entendimento extraído do artigo 1º, do Decreto nº 40.846/96. Precedentes deste Tribunal. Pedido da autora, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fossem imediatamente levantados os protestos relativos à dívida em questão, que ora se defere. Sentença reformada. Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível 1002548-89.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019).

INEXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS VEÍCULO ALIENADO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL A apreensão do veículo e posterior decretação de perdimento do bem em sentença criminal condenatória exime o adquirente do bem da responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais incidentes sobre o veículo Débitos inexigíveis - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda não provido." (Apelação nº 0010007-27.2013.8.26.0477; Rel.: Leonel Costa; 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/03/2016).

APELAÇÃO IPVA INEXIGIBILIDADE - Dívida de IPVA, DPVAT e licenciamento dos exercícios de 2003 a 2013 Veículo apreendido em 2003 e posteriormente confiscado em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes

Comprovação da apreensão do veículo Cobranças posteriores à apreensão indevidas Danos morais indevidos Sentença mantida Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015).

A ré nada trouxe aos autos para infirmar os elementos de prova trazidos pela parte autora quanto à apreensão do veículo e perda da posse, razão pela qual está ausente a responsabilidade do autor em relação aos débitos a partir de 17/05/2019 (data da apreensão).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para reconhecer a inexigibilidade dos débitos lançados em nome do autor no tocante ao veículo Fiat Palio, Placa ELC 2803, Cor Prata, Ano 2009/2010, Renavam 00148428878, CHASSI 9BD17106LA543643 após 17/05/2019, desvinculando-se, por conseguinte, os débitos tributários advindos da propriedade desse bem a partir da mencionada data.

Em consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários nessa instância.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.

Guarulhos, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA